Tema 60 — La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto y ámbito de aplicación (artículos 1 a 3). Derechos y obligaciones de los trabajadores (artículos 14 a 29)

1. Objeto, Ámbito de Aplicación y Conceptos Fundamentales de la Ley 31/1995 (Artículos 1 a 4)

La seguridad y la salud en el trabajo constituyen un derecho básico de la persona trabajadora y una condición nuclear de la dignidad en el empleo. La **Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL)** (publicada en el BOE nº 269, de 10 de noviembre de 1995), representa el cuerpo normativo fundamental y la piedra angular del ordenamiento jurídico español en materia de seguridad, higiene y salud laboral.

La norma supuso un cambio radical de paradigma: sustituyó la vieja concepción reactiva, asistencial y reparadora de los accidentes de trabajo (centrada históricamente en la indemnización del daño ya consumado) por un **modelo preventivo, proactivo, integral y participativo**, orientado a combatir los riesgos directamente en su origen e integrando la prevención en todas las fases de la actividad de la organización.

1.1. Fundamento Constitucional y Transposición Comunitaria (Artículo 1)

El **artículo 1 de la Ley 31/1995** establece la naturaleza jurídica y las fuentes del marco normativo preventivo:

1. **Fundamento Constitucional**: La LPRL constituye el desarrollo directo del mandato contenido en el **artículo 40.2 de la Constitución Española de 1978**, el cual encomienda a los poderes públicos, como uno de los principios rectores de la política social y económica:

> *"Velar por la seguridad e higiene en el trabajo..."*

Asimismo, entronca directamente con el derecho fundamental a la vida y a la integridad física y moral consagrado en el **artículo 15 de la Constitución Española**.

1. **Transposición del Derecho de la Unión Europea**: Constituye la transposición al ordenamiento interno español de la **Directiva Marco 89/391/CEE, del Consejo, de 12 de junio de 1989**, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo.
2. **Carácter de Derecho Necesario Mínimo Indisponible**: La Ley 31/1995 y sus disposiciones reglamentarias de desarrollo ostentan formalmente el carácter de **normas de Derecho necesario mínimo indisponible**. Ello comporta que sus disposiciones pueden ser mejoradas y desarrolladas por la negociación colectiva (convenios colectivos o acuerdos de personal funcionario), pero **en ningún caso pueden ser objeto de renuncia, minoración o menoscabo** individual o pactado.

1.2. Objeto y Carácter de la Norma (Artículo 2)

El **artículo 2.1 de la LPRL** define el objeto legal de la norma:

> *"La presente Ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la **prevención de riesgos derivados del trabajo**."*

Para la consecución de dicho fin, la ley establece:

- Los **principios generales** relativos a la prevención de los riesgos profesionales.

- La eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo.
- La información, la consulta, la participación equilibrada y la **formación de los trabajadores** en materia preventiva.
- La articulación de las actuaciones a través de una densa estructura de desarrollo reglamentario que regula los Servicios de Prevención, la señalización, los lugares de trabajo, las pantallas de visualización de datos (PVD) y los agentes químicos, físicos y biológicos.

1.3. Ámbito de Aplicación Subjetivo y Exclusiones Legales (Artículo 3)

El **artículo 3 de la Ley 31/1995** delimita con precisión quiénes están amparados por sus disposiciones y qué colectivos específicos quedan excluidos:

ÁMBITO SUBJETIVO DE LA LEY 31/1995 (LPRL)	
COLECTIVOS INCLUIDOS (ART. 3.1)	**EXCLUSIONES TASADAS (ART. 3.2)**
1. Trabajadores por cuenta ajena con relación laboral (Estatuto de los Trabajadores).	Actividades cuyas particularidades se opongan de forma manifiesta a la ley en los siguientes servicios:
2. **Personal civil con relación administrativa o estatutaria al servicio de las Administraciones Públicas** (Funcionarios y laborales del **Ayuntamiento de Utrera**).	* Policía, seguridad y resguardo aduanero. * Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública. * Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil.
3. Socios de trabajo de cooperativas (art. 3.4).	
4. Trabajadores autónomos (art. 3.3) en obligaciones de coordinación.	(Se rigen por su propia normativa específica inspirada en la LPRL).

> **[IMPORTANT] Dato clave de examen**: La Ley 31/1995 se aplica **plenamente a las Administraciones Públicas**, quedando incluidos bajo su ámbito protector tanto el personal funcionario como el personal laboral del **Ayuntamiento de Utrera**. Las únicas exclusiones son las funciones operativas de policía, protección civil en catástrofes y fuerzas armadas (art. 3.2).

1.4. Conceptos Legales Fundamentales (Artículo 4)

El **artículo 4 de la LPRL** contiene el glosario de definiciones técnico-jurídicas básicas:

1. **Prevención**: Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.
2. **Riesgo Laboral**: Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Su gravedad se califica evaluando conjuntamente la **probabilidad** de que se produzca el daño y la **severidad** del mismo.
3. **Daños Derivados del Trabajo**: Enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo (incluye accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).
4. **Riesgo Laboral Grave e Inminente**: Aquel que resulte **probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato** y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.
5. **Condición de Trabajo**: Cualquier característica del trabajo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador (características de locales, instalaciones, agentes físicos, químicos, biológicos y organización del trabajo).
6. **Equipo de Protección Individual (EPI)**: Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el

trabajo.

---

2. Derechos y Obligaciones en Materia Preventiva (Artículos 14 a 29)

El Capítulo III de la LPRL constituye el núcleo dogmático y operativo de la ley, regulando el haz de derechos subjetivos y obligaciones correlativas que vinculan a empleadores (Administración municipal) y empleados públicos.

2.1. El Deber General de Protección y Principio de Indemnidad Económica (Artículo 14)

El **artículo 14 de la Ley 31/1995** consagra el principio rector de la responsabilidad empresarial y administrativa:

- **Derecho subjetivo a una protección eficaz**: Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- **Deber correlativo del empleador**: El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber de la Administración Pública (Ayuntamiento de Utrera) de proteger a los trabajadores frente a los riesgos laborales.
- **Principio de Indemnidad Económica (artículo 14.5)**: Dispone imperativamente:

> *"El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo* ***no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores****."*

Cualquier equipo de protección, reconocimiento médico preceptivo o curso formativo debe ser sufragado íntegramente por la entidad empleadora.

2.2. Los Nueve Principios de la Acción Preventiva (Artículo 15)

El **artículo 15 de la LPRL** establece la jerarquía metodológica obligatoria que debe guiar cualquier actuación técnica preventiva. Su ordenación secuencial es una de las preguntas más recurrentes en pruebas tipo test:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│            LOS NUEVE PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA (ARTÍCULO 15)            │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1.º EVITAR LOS RIESGOS.                                              │
│ 2.º EVALUAR LOS RIESGOS QUE NO SE PUEDAN EVITAR.                     │
│ 3.º COMBATIR LOS RIESGOS EN SU ORIGEN.                               │
│ 4.º ADAPTAR EL TRABAJO A LA PERSONA (puestos, métodos, elección de equipos).     │
│ 5.º TENER EN CUENTA LA EVOLUCIÓN DE LA TÉCNICA.                      │
│ 6.º SUSTITUIR LO PELIGROSO POR LO QUE ENTRAÑE POCO O NINGÚN PELIGRO. │
│ 7.º PLANIFICAR LA PREVENCIÓN (técnica, organización, condiciones, relaciones).   │
│ 8.º ADOPTAR MEDIDAS QUE ANTEPONGAN LA PROTECCIÓN COLECTIVA A LA INDIVIDUAL.     │
│ 9.º DAR LAS DEBIDAS INSTRUCCIONES A LOS TRABAJADORES.                │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

> **[IMPORTANT] Regla de examen sobre el principio 8º**: La ley exige con fuerza vinculante **anteponer siempre la protección colectiva a la individual** (por ejemplo, instalar barandillas o ventilación general antes de exigir arneses o mascarillas individuales). El EPI es siempre la última barrera de protección subsidiaria.

2.3. Plan de Prevención, Evaluación de Riesgos y Planificación Preventiva (Artículo 16)

- **El Plan de Prevención de Riesgos Laborales**: Debe ser aprobado por la entidad empleadora e integrarse en el sistema general de gestión del Ayuntamiento de Utrera, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de la corporación.
- **La Evaluación de Riesgos**: Proceso dinámico dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse. Debe actualizarse periódicamente, y de forma preceptiva cuando cambien las

condiciones de trabajo, se incorpore nueva tecnología, se produzcan daños a la salud o se detecte especial sensibilidad en los empleados.

- **La Planificación de la Actividad Preventiva**: Documento operativo derivado de la evaluación donde se programan las medidas correctoras, asignando plazos de ejecución, recursos económicos y responsables técnicos.

2.4. Información, Consulta, Participación y Formación de los Trabajadores (Artículos 18 y 19)

1. **Información y Consulta (artículo 18)**: El empleador debe adoptar las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias sobre los riesgos específicos de su puesto, las medidas de protección y los planes de emergencia.
2. **Formación en Materia Preventiva (artículo 19)**:

- Debe ser **teórica y práctica, suficiente y adecuada**.
- Debe impartirse en el momento de la contratación, cuando se produzcan cambios en las funciones desempeñadas o cuando se introduzcan nuevas tecnologías o equipos.
- **Condiciones temporales y económicas**: Debe impartirse, siempre que sea posible, **dentro de la jornada laboral**; si se realiza fuera de ella, el tiempo invertido se computará como tiempo de trabajo efectivo. Su coste **no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores**.

2.5. Medidas de Emergencia y Actuación ante Riesgo Grave e Inminente (Artículos 20 y 21)

- **Medidas de Emergencia (artículo 20)**: La Administración empleadora debe analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación, designando al personal encargado y coordinándose con los servicios externos (bomberos, 112, protección civil).
- **Riesgo Grave e Inminente (artículo 21)**:
- Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente, el empleador está obligado a informar lo antes posible y adoptar las medidas para que puedan interrumpir la actividad y ponerse a salvo.
- **Derecho individual de resistencia**: El trabajador tiene derecho a **interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo** cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o salud, sin que pueda ser objeto de sanción disciplinaria alguna (salvo mala fe o negligencia grave).
- **Facultad colectiva de paralización**: Los representantes legales de los trabajadores (o los **Delegados de Prevención por mayoría de sus miembros**) pueden acordar la **paralización inmediata de la actividad** si el empleador no adopta las medidas oportunas ante un riesgo grave e inminente. El acuerdo debe ser comunicado de inmediato a la empresa y a la Autoridad Laboral, quien lo ratificará o anulará en el plazo de 24 horas.

2.6. La Vigilancia de la Salud (Artículo 22)

El control del estado de salud de los empleados públicos está sometido a un riguroso régimen de garantías jurídicas:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  RÉGIMEN LEGAL DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD (ARTÍCULO 22)  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1. REGLA GENERAL: VOLUNTARIEDAD                                      │
│    La vigilancia de la salud solo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador  │
│    preste su CONSENTIMIENTO EXPRESO Y LIBRE.                         │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. EXCEPCIONES TASADAS DE OBLIGATORIEDAD (Sin consentimiento del trabajador):  │
│    * Excepción 1: Cuando los reconocimientos sean indispensables para evaluar  │
│      los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud.       │
│    * Excepción 2: Para verificar si el estado de salud puede constituir un     │
│      peligro para el propio trabajador, para los demás empleados o para terceros │
│      (previo informe de los representantes de los trabajadores).     │
│    * Excepción 3: Cuando esté fijado legalmente por una disposición legal sobre │
│      protección de riesgos específicos o actividades de especial peligrosidad.  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. GARANTÍAS ÉTICAS Y CONFIDENCIALIDAD:                              │
│    * Respeto a la intimidad y dignidad del trabajador.               │
│    * Secreto médico: La información médica confidencial queda reservada al     │
│      personal médico del servicio de prevención.                     │
│    * Al empleador solo se le comunican las conclusiones relativas a la APTITUD:  │
│      "Apto", "Apto con restricciones" o "No Apto".                   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

2.7. Protección de Colectivos Específicos (Artículos 25 a 28)

La LPRL impone un deber de protección reforzado sobre determinados colectivos vulnerables:

1. **Trabajadores Especialmente Sensibles (artículo 25)**: La Administración debe garantizar de manera específica la protección de los empleados que, por sus propias características personales, discapacidad física, psíquica o sensorial reconocida, o estado biológico conocido, sean especialmente sensibles a determinados riesgos derivados del trabajo.
2. **Protección de la Maternidad y Lactancia Natural (artículo 26)**:

- Evaluación específica de los riesgos para la trabajadora embarazada o en periodo de lactancia natural.
- Si las condiciones suponen riesgo para la madre o el feto: **adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo** (incluyendo la no realización de trabajo nocturno o a turnos).
- Si la adaptación no es viable: **cambio de puesto de trabajo o de función compatible** con su estado dentro de su grupo profesional o equivalente.
- Si el cambio no es técnicamente posible: se declarará la **suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo o lactancia natural**, percibiendo el subsidio del 100% de la base reguladora de la Seguridad Social.

1. **Protección de los Menores de 18 Años (artículo 27)**: Evaluación previa de riesgos específicos derivados de su inmadurez; prohibición taxativa de realizar horas extraordinarias, trabajos nocturnos y actividades catalogadas como peligrosas o insalubres.
2. **Trabajadores Temporales y de ETT (artículo 28)**: Garantía de idéntico nivel de protección y formación preventiva que los empleados fijos.

2.8. Las Obligaciones de los Trabajadores en Materia Preventiva (Artículo 29)

El **artículo 29 de la LPRL** establece el catálogo de deberes imperativos que vinculan a cada empleado público:

1. Usar adecuadamente las máquinas, herramientas, sustancias peligrosas y cualquier medio con el que desarrollen su actividad.
2. Utilizar correctamente los **equipos de protección individual (EPI)** puestos a su disposición por el empleador.
3. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad de las instalaciones.

4. **Informar de inmediato** a su superior jerárquico directo y a los delegados de prevención de cualquier situación que entrañe un riesgo para la seguridad.
5. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente.
6. Cooperar con el empleador para garantizar unas condiciones de trabajo seguras.

> **[WARNING] Consecuencias del incumplimiento (artículo 29.3)**: El incumplimiento por los trabajadores de estas obligaciones en materia preventiva tiene formalmente la consideración de **incumplimiento laboral a los efectos sancionatorios disciplinarios** (en el caso de personal funcionario, falta disciplinaria tipificada con arreglo al TREBEP y la legislación de función pública).

---

3. Prevención de Riesgos Laborales en el Ámbito Local y en la Educación Social

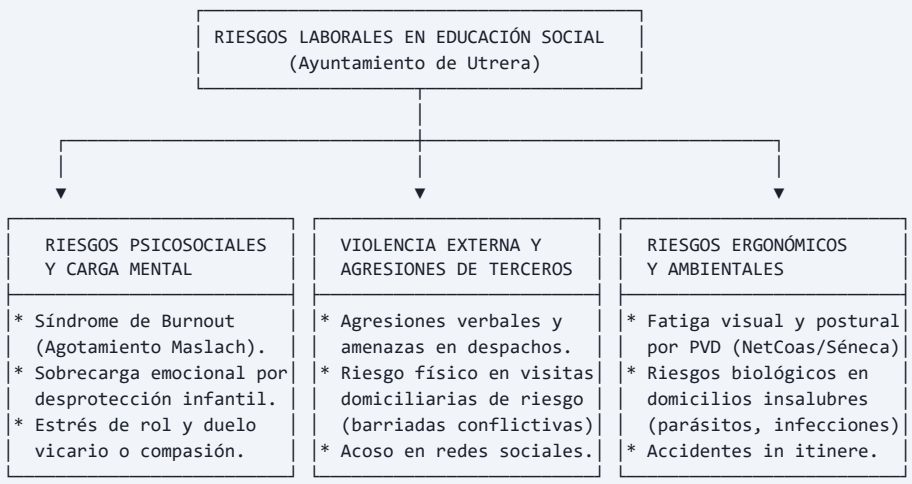
3.1. Estructura Preventiva Municipal en el Ayuntamiento de Utrera

En cumplimiento de la LPRL y del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997), el Ayuntamiento de Utrera articula su gestión preventiva mediante:

- **El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales**: Unidad técnica interdisciplinar que asume las cuatro especialidades preventivas legalmente establecidas: **Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada, y Medicina del Trabajo**.
- **El Comité de Seguridad y Salud (artículos 38 y 39 LPRL)**: Órgano colegiado paritario y de consulta periódica en materia preventiva, obligatorio en centros o corporaciones de más de 50 trabajadores (como el Ayuntamiento de Utrera). Está integrado a partes iguales por los **Delegados de Prevención** (designados por los representantes del personal) y por los representantes de la Corporación local nombrados por el Alcalde.

3.2. Riesgos Específicos del Puesto de Técnico/a Medio de Educación Social

La práctica profesional del Educador/a Social en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios (calle Catalina de Perea, 32), en el Equipo de Tratamiento Familiar (ETF), en el absentismo (EMAE) o en la estrategia ERACIS+, presenta un perfil de riesgos laborales netamente diferenciado del personal puramente administrativo:



A. Riesgos Psicosociales y Síndrome de Burnout

- **Factores generadores**: Trato continuado con personas en extrema precariedad, violencia intrafamiliar, maltrato a menores, impotencia ante la falta de recursos y desbordamiento emocional.
- **Medidas preventivas municipales**: Supervisión técnica de casos periódica; rotación de casos de alta intensidad; protocolos de descompresión emocional; y evaluación reglada de riesgos psicosociales mediante

métodos estandarizados (como el método CoPsoQ-istas21 o FPSICO).

B. Riesgo de Violencia Externa y Agresiones

- **Protocolo Municipal frente a Agresiones a Empleados de Servicios Sociales**:
- Medidas de protección en sede física (calle Catalina de Perea): Pulsadores de alarma antipánico en despachos de atención al público, mamparas de seguridad y presencia disuasoria de la Policía Local de Utrera.
- Medidas en medio abierto y visitas a domicilio: **Prohibición de acudir en solitario a domicilios de alto riesgo acreditado** (visitas conjuntas obligadas en pareja de Educador/a Social y Trabajador/a Social, o acompañamiento policial preventivo por la Policía Local/Agente Tutor).
- Asistencia jurídica y psicológica inmediata gratuita por los servicios municipales ante agresiones sufridas en acto de servicio.

C. Riesgos Ergonómicos y PVD

- Consecuencias: Trastornos musculoesqueléticos cervicales y lumbares y fatiga visual derivados del uso continuado de aplicaciones informáticas (NetCoas, Séneca).
- Medidas: Ajuste ergonómico de sillas, reposapiés, iluminación natural indirecta y pausas obligatorias periódicas de 10 minutos cada dos horas de trabajo en pantalla.

---

4. Secciones Pedagógicas Obligatorias

A. Datos de Examen (Memorización Pura)

1. **Fecha completa y número de la ley**: **Ley 31/1995, de 8 de noviembre**, de Prevención de Riesgos Laborales (*BOE nº 269, de 10/11/1995*).
2. **Directiva comunitaria transpuesta**: **Directiva Marco 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989**.
3. **Mandato constitucional habilitante**: **Artículo 40.2 de la Constitución Española** (*velar por la seguridad e higiene*).
4. **Carácter normativo indisponible**: Disposiciones de **Derecho necesario mínimo indisponible** (art. 1).
5. **Inclusión de las Administraciones Públicas**: Aplicable al **personal civil con relación administrativa o estatutaria** (funcionarios y laborales del Ayuntamiento de Utrera) (art. 3.1).
6. **Exclusiones tasadas de la LPRL**: Policía, seguridad, resguardo aduanero, protección civil en catástrofes y fuerzas armadas (art. 3.2).
7. **Principio de indemnidad económica**: El coste de las medidas preventivas **no recaerá en modo alguno sobre los trabajadores** (art. 14.5).
8. **Número exacto de principios de la acción preventiva**: **9 principios** (artículo 15).
9. **Primer principio de la acción preventiva**: **Evitar los riesgos** (art. 15.1.a).
10. **Principio sobre protección colectiva vs individual**: **Anteponer la protección colectiva a la individual** (principio 8º, art. 15.1.h).
11. **Condición de la formación preventiva**: Teórica y práctica, dentro de la jornada laboral y a **coste cero** para el trabajador (art. 19).
12. **Paralización por riesgo grave e inminente**: Puede ser acordada por **mayoría de los Delegados de Prevención** si el empleador no actúa (art. 21.3).
13. **Plazo de la Autoridad Laboral para ratificar la paralización**: **24 horas** (art. 21.3).
14. **Regla general de la vigilancia de la salud**: **Voluntariedad** (requiere consentimiento libre y expreso) (art. 22.1).

15. **Tres excepciones a la voluntariedad de la vigilancia médica**: 1) Indispensable para evaluar condiciones; 2) Peligro para sí o para terceros; 3) Obligatorio por norma legal específica (art. 22.1).
16. **Secreto médico y empleador**: Al empleador **solo se le comunican las conclusiones de aptitud** (*Apto, Apto con restricciones o No Apto*) (art. 22.4).
17. **Protección de la maternidad (art. 26)**: Secuencia de medidas: 1) Adaptación de condiciones/horarios; 2) Cambio de puesto; 3) Suspensión por riesgo con subsidio del 100%.
18. **Protección de menores (art. 27)**: Prohibición de **horas extraordinarias y trabajo nocturno** a menores de 18 años.
19. **Obligaciones de los trabajadores**: Reguladas en el **artículo 29**. Su incumplimiento es falta disciplinaria laboral.
20. **Órgano paritario de seguridad y salud municipal**: **Comité de Seguridad y Salud** (obligatorio en centros de ≥ 50 trabajadores, arts. 38 y 39).
21. **Reglamento de los Servicios de Prevención**: **Real Decreto 39/1997, de 17 de enero**.
22. **Sede central de los Servicios Sociales Comunitarios en Utrera**: **Calle Catalina de Perea, nº 32**.

B. Esquema para Repaso Rápido

```
================================================================================
            ESQUEMA INTEGRAL DE LA LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
================================================================================

 1. ESTRUCTURA Y ÁMBITO
    ├── OBJETO ──────► Promover seguridad y salud. Derecho necesario mínimo.
    ├── ÁMBITO ──────► Laborales del ET + Personal civil de AAPP (Ayuntamientos).
    └── EXCLUSIONES ─► Policía, protección civil en catástrofes, fuerzas armadas (art. 3.2).

 2. LOS 9 PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA (ART. 15)
    [1. Evitar riesgos] ──► [2. Evaluar inevitables] ──► [3. Combatir en origen]
             │
             ▼
    [4. Adaptar trabajo a la persona] ──► [5. Evolución técnica] ──► [6. Sustituir peligroso]
             │
             ▼
    [7. Planificar prevención] ──► [8. Protección COLECTIVA sobre individual] ──► [9. Instrucciones]

 3. MATRIZ DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
    ┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
    │ DERECHOS (EMPLEADOR)     │ OBLIGACIONES (TRABAJADOR - ART. 29)          │
    ├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
    │* Protección eficaz (gratis│* Usar adecuadamente máquinas, equipos y sustancias.  │
    │* Información (art. 18).  │* Utilizar correctamente los EPIs facilitados.        │
    │* Formación en jornada (19)│* No desconectar dispositivos de seguridad.          │
    │* Resistencia ante riesgo  │* Informar de inmediato de riesgos detectados.       │
    │  grave e inminente (21).  │* Cooperar en materia preventiva.                    │
    │* Vigilancia salud voluntar│* Incumplimiento = Sanción disciplinaria laboral.    │
    └──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘

 4. COLECTIVOS ESPECÍFICOS
    ├── Sensibles (art. 25) ──► Adaptación personalizada de puestos.
    ├── Maternidad (art. 26) ─► 1. Adaptar -> 2. Cambio puesto -> 3. Suspensión 100%.
    └── Menores (art. 27) ────► Prohibido trabajo nocturno y horas extraordinarias.
================================================================================
```

C. Trampas del Test (Comentadas)

1. **Trampa sobre el coste de los Equipos de Protección Individual (EPI) y la formación**:

- *Enunciado trampa*: *"La empresa o Ayuntamiento facilitará los EPIs necesarios, pudiendo descontar hasta un 10% de su coste de la nómina del trabajador en concepto de fianza."*

- *Respuesta correcta*: **FALSO**. El **artículo 14.5 de la LPRL** consagra taxativamente que el coste de las medidas de seguridad y salud **no recaerá en modo alguno sobre los trabajadores**. Los EPIs y la formación son estrictamente gratuitos.

1. **Trampa sobre la obligatoriedad universal de los reconocimientos médicos**:

- *Enunciado trampa*: *"El reconocimiento médico periódico anual es obligatorio para todos los trabajadores de la empresa, siendo su negativa motivo de sanción disciplinaria."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. En virtud del **artículo 22.1 de la LPRL**, la regla general es la **VOLUNTARIEDAD** de la vigilancia de la salud (requiere consentimiento del trabajador), salvo las tres excepciones tasadas (peligro para terceros, indispensable para evaluar efectos o norma específica).

1. **Trampa sobre la jerarquía de la protección colectiva frente a la individual**:

- *Enunciado trampa*: *"En aplicación del principio de eficiencia, las medidas de protección individual deben anteponerse a las medidas de protección colectiva."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. El principio 8º del **artículo 15.1.h)** exige de manera imperativa **anteponer siempre la protección colectiva a la individual**. El EPI es la última barrera de protección admisible.

1. **Trampa sobre la paralización de actividades por riesgo grave e inminente**:

- *Enunciado trampa*: *"Cualquier trabajador individualmente tiene la facultad de ordenar la paralización de toda la planta de trabajo ante un riesgo inminente."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. El trabajador individual tiene derecho a **interrumpir su propia actividad y abandonar su puesto** (art. 21.2). La facultad colectiva de **paralizar la actividad de la empresa o centro** corresponde exclusivamente a los órganos de representación de los trabajadores o a los **Delegados de Prevención por mayoría de sus miembros** (art. 21.3).

1. **Trampa sobre el ámbito de aplicación en empleados públicos**:

- *Enunciado trampa*: *"La Ley de Prevención de Riesgos Laborales no se aplica a los funcionarios públicos de los Ayuntamientos, rigiéndose estos únicamente por el Estatuto Básico del Empleado Público."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. El **artículo 3.1 de la LPRL** declara expresamente de aplicación la ley al **personal civil con relación administrativa o estatutaria al servicio de las Administraciones Públicas**.

1. **Trampa sobre la información médica transmitida al empleador**:

- *Enunciado trampa*: *"El médico del servicio de prevención remitirá al Alcalde copia íntegra del informe clínico del trabajador con indicación de sus patologías y diagnósticos."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. En virtud del **artículo 22.4 de la LPRL**, los datos médicos son confidenciales y están sujetos a secreto médico. Al empleador y a los órganos de gestión solo se les facilita las conclusiones relativas a la **aptitud para el puesto de trabajo** (*Apto, Apto con limitaciones o No apto*).

D. Enfoque Práctico para el Ayuntamiento de Utrera

Supuesto Práctico Operativo

En el **Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Utrera** (calle Catalina de Perea, 32), un **Técnico/a Medio de Educación Social** del Equipo de Tratamiento Familiar (ETF) y una Trabajadora Social acuden a realizar una visita domiciliaria de seguimiento socioeducativo a un domicilio situado en la Barriada El Tinte.

Incidente en el trabajo de campo: Al acceder a la vivienda, el progenitor de los menores se encuentra en estado de gran alteración por intoxicación etílica y consumo de tóxicos. Cierra la puerta con llave, amenaza de muerte a los profesionales empuñando un arma blanca y les increpa violentamente por el expediente de riesgo infantil tramitado.

Protocolo Técnico de Actuación conforme a la Ley 31/1995 y Protocolos Municipales de Utrera:

1. **Actuación Inmediata ante Riesgo Grave e Inminente (Artículo 21 LPRL)**:

- Los profesionales aplican técnicas de contención verbal asertiva sin confrontar, logrando que el sujeto abra la puerta tras unos minutos de tensión.
- En ejercicio del **derecho individual de resistencia y paralización de la actividad** regulado en el **artículo 21.2 de la LPRL**, los empleados públicos interrumpen de forma inmediata la visita domiciliaria y abandonan el lugar de trabajo, dirigiéndose de inmediato a una zona segura.

1. **Activación de Medidas de Emergencia y Coordinación Policial**:

- Contacto telefónico inmediato desde la vía pública con la **Policía Local de Utrera**, personándose una patrulla del Programa Agente Tutor para asegurar la protección inmediata de los menores y custodiar la zona.
- Regreso al Centro de Servicios Sociales Comunitarios de calle Catalina de Perea.

1. **Tramitación Administrativa y Notificación al Servicio de Prevención**:

- Notificación inmediata del suceso a la Dirección Técnica del CSSC y al **Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Utrera**.
- Cumplimentación del **Formulario Oficial de Notificación de Agresiones a Empleados Públicos de Servicios Sociales**.
- Emisión de volante de asistencia médica en la Mutua colaboradora con la Seguridad Social por crisis de ansiedad y estrés agudo postraumático.

1. **Medidas Preventivas Correctoras del Comité de Seguridad y Salud**:

- El caso es elevado al **Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Utrera** (órgano paritario de los arts. 38 y 39 LPRL):
- *Reclasificación del expediente*: El domicilio queda catalogado como *"Entorno de Alto Riesgo de Violencia Externa"*.
- *Medida preventiva obligatoria*: Prohibición taxativa de que ningún profesional de Servicios Sociales vuelva a acudir a dicho domicilio sin el **acompañamiento presencial previo y coordinado de una patrulla de la Policía Local de Utrera**.
- *Asistencia jurídica gratuita*: Los Servicios Jurídicos municipales del Ayuntamiento de Utrera asumen la representación procesal del Educador/a Social y de la Trabajadora Social para interponer denuncia penal por delito de atentado a funcionario público (art. 550 CP).
- *Vigilancia de la salud*: Seguimiento psicológico especializado a través del Servicio de Prevención municipal para prevenir la eclosión de un Trastorno de Estrés Postraumático o cronificación de Burnout.

E. Fuentes Oficiales y Normativa Consolidada

1. **Normativa Básica Estatal**:

- **Ley 31/1995, de 8 de noviembre**, de Prevención de Riesgos Laborales (*BOE nº 269, de 10 de noviembre de 1995*). Artículos 1 a 4 (Capítulo I) y artículos 14 a 29 (Capítulo III).

- **Real Decreto 39/1997, de 17 de enero**, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (*BOE nº 27, de 31 de enero de 1997*).
- **Constitución Española de 1978**: Artículos 15 (integridad física) y 40.2 (mandato de seguridad e higiene).
- **Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre**, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (**TREBEP**).
- **Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre**, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (**ET**).

1. **Normativa Comunitaria Europea**:

- **Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989**, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (Directiva Marco).